काठमाडौं जिल्ला अदालत

को राय किताब

आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४७.	०८१-C१-०८३१ २०८२।२।१३	कृष्णमाया दुलालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार वि. शिवराज श्रेष्ठ	बैंकिङ कसूर (चेक अनादर)	२४	आंशिक वादी दावी पुग्ने	२०८३।४।१० रोज ४

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा मिसिल संलग्न सक्कल-चेक तथा सनिमा ~~विकास~~ बैंक को पत्र समेतका कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले जाहेरवाला कृष्णमाया दुलालसँग को नाउँमा जारी गरेको दावीको चेक थान-१ भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष पेश गर्दा खातामा अपर्याप्त मौजात रहेको भनी बैंकबाट चेक अनादर भएको तथ्य स्थापित हुन आयो। यस स्थितिमा उक्त कार्य बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को साविकको दफा ३(ग) ले निषेधित कसूरको निरन्तरता बैं.क.स. ऐन, २०६४ को दफा ३क को उपदफा (१) र (५) बमोजिमको कसूर भइ प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले बैंकिङ कसूर (चेक अनादरको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सोही ऐनको दफा १५ को ~~उपदफा~~ उपदफा (१क) को देहाय (क) बमोजिम बिगो जम्मा रु १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) कायम गरी प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठबाट जाहेरवाला कृष्णमाया दुलालको बिगो भराइ दिने ठहर्छ। साथै प्रतिवादीलाई उक्त बिगोको चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म ~~प्रचलित~~ दश प्रतिशत वार्षिक दरले साधारण व्याज जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ। साथै प्रतिवादीले बैंकिङ कसूर (चेक अनादरको कसूर गरेको हुँदा बिगोको ५ (पाँच) प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ७,५००।- (सात हजार पाँच सय) जरिवाना हुने ठहर्छ र दफा १५(१क) को देहाय (क) बमोजिम दिन ३ (तीन) कैद सजाय हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम ~~कसूरदार~~ प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई दिने ठहर्छ। किटो बमोजिम नै जरिवाना गराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोगमाग दावी पुग्न सक्दैन। [illegible]प्रसाद आचार्य २०८३।४।१०	